

1511052-47.2021.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... 1501117-95.2020.8.26.0536 - pp. 277/278), tráfico de entorpecentes (autos nº 0001076-80.2017.8.26.0158 - pp. 268/269) e porte ilegal de drogas para consumo pessoal (autos nº 0010849-72.2015.8.26.0562 - p. 273 e autos nº 1529332-71.2018.8.26.0562 - p. 279).

Ademais, o réu ostenta quatro condenações definitivas antigas pelo mesmo crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511052-47.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511052-47.2021.8.26.0562 - Controle nº 285/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAREZ ARAUJO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

JUAREZ ARAUJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 111, neste município e comarca, para uso próprio, trazia consigo uma porção da erva Cannabis Sativa L (maconha), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Diz a denúncia que em circunstâncias não esclarecidas, o acusado obteve a droga para consumir. No dia do crime, policiais compareceram ao local a fim de atender uma ocorrência envolvendo o réu. Após revista pessoal, os policiais encontraram em sua carteira uma porção de maconha, com peso líquida de 0,7 grama (pp. 83/84). O acusado não foi localizado pelo Juizado Especial Criminal, razão pela qual o processo foi redistribuído ao juízo comum (p. 155).

Recebida a denúncia (pp. 157/158), o acusado foi citado pessoalmente (p. 161). A Defesa ofereceu a resposta de pp. 173/177, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 179/180). Na instrução foi ouvidas duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp.

218/219).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Relativamente à pena, sustentou a aplicação da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses (pp. 218/219).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, pois o delito imputado não lesou bens jurídicos alheios. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena de advertência (pp. 218/219).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 4, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de p. 5 e exame químico toxicológico de pp. 77/79, que confirmam a natureza do material estupefaciente como sendo maconha.

A autoria do fato delituoso também é certa.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o acusado confessou a propriedade do material entorpecente e alegou ser usuário da droga. Disse que possui alicate lábios de mel a fim de cortar material de reciclagem e fios de cobre no cais. Declarou, ainda, que ingressaria num dos prédios à procura de seu amigo Cláudio que trabalha no cais. Negou que pretendia praticar furtos (pp. 1/3).

Ao ser interrogado, disse que está preso em razão de cumprimento de pena em razão da prática de furto. Conhece o policial Irlei, que o abordou, e não tem nada contra ele. Afirmou que os policiais pediram os seus documentos e após dizer que não possuía documento, entregou a carteira e assim avistaram que dentro dela havia um cigarro de maconha. Admitiu o porte e o consumo da droga. Usa entorpecente há muito tempo, afirmando, entretanto, que parou de usar crack, maconha e cocaína, bem como parou de roubar. Relatou que elaborou um currículo para trabalhar no VLT e foi chamado pela Terracom. Prestou serviços de flanelinha na Vila Belmiro, bem como em frente ao fórum, no Aquário e no Jabaquara. Disse que estudou até a sexta série. Acrescentou ter filhas maiores de idade (gravação audiovisual – pp. 218/219).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Daniel Soares de Lima, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento quando foram alertados sobre um indivíduo que tentava entrar em um dos prédios. Ao chegarem ao local, abordaram o réu e constataram que ele possuía uma porção de entorpecente na carteira, bem como em sua mochila havia uma ferramenta lábios de mel. Contou que o indivíduo disse que a droga se destinava ao consumo próprio (gravação audiovisual – pp. 218/219).

Irlei Farias Nunes, policial militar, contou que conhece o acusado. Declarou que, em patrulhamento, foram alertados sobre indivíduo que tentava entrar em um dos prédios. Ao chegarem ao local encontraram o acusado, razão pela qual realizaram a abordagem. Mencionou que na revista pessoal encontraram uma porção de entorpecente em sua carteira e um alicate lábios de mel em sua mochila (gravação audiovisual – pp. 218/219).

Vê-se, assim, que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

O acusado admitiu a conduta delituosa em sede judicial, afirmando que possuía o cigarro de maconha encontrado em seu poder.

Ademais, sob o crivo do contraditório, os policiais militares foram firmes e coerentes, não se evidenciando mácula em seus relatos. Ao revés, de forma isenta, informaram que na revista pessoal encontraram uma porção de entorpecente na carteira do acusado.

Tudo indica que os policiais militares agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar seus relatos, uma vez que apenas tais agentes é que presenciaram os fatos, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função.

E, como já se decidiu:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento

de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (HC 87662, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007).

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021).

Desta forma, certo está que a confissão – manifestada na fase policial e judicial – encontra seguro conforto na prova aqui reunida sob o contraditório, que indica o desate condenatório.

Por final, destaque-se que não há como reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja conduta atípica, em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como alegado.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada.

Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Vale destacar, ademais, que a pequena quantidade de entorpecente é característica inerente ao delito em apreço, pois, do contrário, estaríamos diante de forte indício de mercancia.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade. Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento." (TJSP; Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO – Denúncia rejeitada sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante sua insignificância – Porte de substância proscriita que ofende a saúde pública – Conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas que não foi descriminalizada – Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados – Pequena quantidade de drogas que é característica do tipo penal em testilha – Recurso

provido, com determinação. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1506097-52.2018.8.26.0602; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2020).

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator..." (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Outrossim, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus prejudicado." (HC 102940, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011).

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório, reconhecendo-se a prática do delito de porte de droga, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pela prática de crimes de furto qualificado (autos nº 0007161-68.2016.8.26.0562 – p. 266; autos nº 0000077-60.2017.8.26.0536 – p. 267 e autos nº 0055129-36.2012.8.26.0562 – pp. 275/276 ), furto simples (autos nº 0003375-25.2020.8.26.0158 – pp. 269/270 e autos nº 1501117-95.2020.8.26.0536 – pp. 277/278), tráfico de entorpecentes (autos nº 0001076-80.2017.8.26.0158 – pp. 268/269) e porte ilegal de drogas para consumo pessoal (autos nº 0010849-72.2015.8.26.0562 – p. 273 e autos nº 1529332-71.2018.8.26.0562 – p. 279).

Ademais, o réu ostenta quatro condenações definitivas antigas pelo mesmo crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal (autos nº 0004654-91.2003.8.26.0562 – p. 271, autos nº 0008454-93.2004.8.26.0562 – p. 272, autos nº 0009446-54.2004.8.26.0562 – p. 273 e autos nº 0009829-71.2000.8.26.0562 – p. 273), além de condenações definitivas antigas pelos crimes de furto qualificado (autos nº 0032894-46.2010.8.26.0562 – pp. 274/275, autos nº 0033233-10.2007.8.26.0562 – p. 275, autos nº 0002203-25.2005.8.26.0562 – p. 269), roubo majorado (autos nº 0000092-45.1980.8.26.0562 – pp. 267/268 e autos nº 0000303-61.1992.8.26.0562 – p. 268), tráfico de drogas (autos nº 0004068-98.1996.8.26.0562 – p. 270) e furto simples (autos nº 0000076-23.1982.8.26.0562 – pp. 266/267 e autos nº 0000091-55.1983.8.26.0562 – p. 267).

Outrossim, o réu se vê processado por crimes de furto simples (autos nº 1501081-72.2020.8.26.0562 – p. 277; autos nº 1508347-13.2020.8.26.0562 – pp. 278/279 e

autos nº 1502023-41.2019.8.26.0562 – p. 278 e autos nº 0005079-64.2016.8.26.0562 – p. 271), violação de domicílio (autos nº 1502775-13.2019.8.26.0562 – p. 278) e furto qualificado (autos nº 1501000-07.2020.8.26.0536 – p. 277 e autos nº 1501083-42.2020.8.26.0562 – p. 277).

Diante das penas enumeradas na legislação, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Observo que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga, como pretendido pela Defesa, e isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada.

Note-se que o réu se viu envolvido com o consumo e tráfico de entorpecente em diversas ocasiões, razão pela qual essa medida parece inócua para a reinserção social e percepção dos maléficos efeitos do consumo de drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar JUAREZ ARAUJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, pena essa a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 7 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA